

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय आधिकारिता
सिविल अपील संख्या 6380/2021

पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड

....अपीलार्थी

बनाम

गगनदीप बराड़ एवं अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

साथ

सिविल अपील संख्या 6383/2021
(पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा दायर)
सिविल अपील संख्या 6385/2021
(पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा दायर)
सिविल अपील संख्या 6384/2021
(पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा दायर)
सिविल अपील संख्या 6382/2021
(चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा दायर)
सिविल अपील संख्या 6381/2021
(चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा दायर)

निर्णय

न्या. एम.आर. शाह,

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में, 'राष्ट्रीय आयोग') द्वारा पारित आम आदेश दिनांक 05.02.2020 से व्यथित

और असंतुष्ट महसूस और संबंधित अपील निष्पादन में इसे खारिज करते हुए, डेवलपर - पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद 'डेवलपर' से संदर्भित किया गया है) ने सिविल अपील संख्या 6380/2021, 6383/2021, 6385/2021 और 6384/2021 वाली चार अपीलों को प्राथमिकता दी है।

1.1 राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2017 के आई.ए. संख्या 14331 और 14332 (संशोधन के लिए) में पारित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (इसके बाद इसे 'सीएचबी' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 2021 की सिविल अपील संख्या 6382 और 6381 को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों से जुड़े तथ्य निम्नानुसार हैं:

चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 01.12.2005 में सीएचबी को चंडीगढ़ में राजीव गांधी चंडीगढ़ प्रौद्योगिकी पार्क में एक एकीकृत परियोजना के रूप में आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए "प्राइड एशिया" को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। अपीलकर्ता - डेवलपर की बोली सीएचबी द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

परिणामस्वरूप, सीएचबी और डेवलपर ने 123 एकड़ भूमि के संबंध में विकास अधिकार प्रदान करने के लिए दिनांक 06.10.2006 को एक विकास समझौता किया। उक्त भूमि आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए सीएचबी द्वारा अपीलकर्ता - डेवलपर को आवंटित की गई थी, जिसने तब "पार्श्वनाथ प्राइड एशिया" के नाम और शैली में फ्लैट और पेंट हाउस की बिक्री के लिए अपनी परियोजना का विज्ञापन किया।

2.1 संबंधित निजी प्रत्यर्थियों ने उक्त परियोजना में अपार्टमेंट के आवंटन के लिए आवेदन किया। बाद में, विकासकर्ता, सीएचबी और निजी प्रत्यर्थियों /फ्लैट मालिकों/आवंटितों के बीच त्रिपक्षीय समझौते निष्पादित किए गए। उक्त करार के खंड 9(क) में यह प्रावधान था कि फ्लैटों का निर्माण सीएचबी और अपीलकर्ता के बीच विकास समझौते पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 36 माह के भीतर अर्थात् 06-10-2006 को पूरा होने की संभावना है। अपीलकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता निर्माण नहीं कर सका, क्योंकि सीएचबी निर्माण बढ़ाने के लिए उसे अनचाही भूमि का कब्जा सौंपने में विफल रहा।

2.2 अपीलकर्ता - डेवलपर और सीएचबी के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ और

विकास समझौते के संदर्भ में, विवाद को मध्यस्थ को भेजा गया। अपीलकर्ता और सीएचबी के बीच विवाद का फैसला करने के लिए इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।

2.3 मध्यस्थता कार्यवाही लंबित होने के कारण, आवंटितों को फ्लैट के आवंटन में देरी के कारण, आवंटितों ने जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (संक्षेप में, 'जिला फोरम'), राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (संक्षेप में, 'राज्य आयोग') और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष व्यक्तिगत शिकायतें दर्ज कीं।

जिला फोरम और राज्य आयोग ने लगभग 75 शिकायतों के एक बैच की अनुमति दी, जो 2012 की प्रथम अपील संख्या 269 और अन्य संबंधित अपीलों और पुनरीक्षण याचिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आक्षेपित की गई थीं, जिन्हें राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिनांक 05.03.2013 के अपने सामान्य आदेश के माध्यम से निपटा दिया गया था। राष्ट्रीय आयोग ने जिला फोरम और राज्य आयोग द्वारा पारित आदेशों को इस हद तक संशोधित किया कि उसने आवंटितों को ब्याज की एक समान दर अर्थात् 9% का भुगतान करने का निर्देश दिया था। जहां तक फ्लैट खरीदार समझौता के

खंड 9(ग) के तहत मुआवजे के भुगतान का संबंध है, राष्ट्रीय आयोग ने निर्देश दिया कि मुआवजे का भुगतान अंतरिम उपाय के माध्यम से किया जाए, जो अपीलकर्ता और सीएचबी के बीच मध्यस्थता कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन है।

2.4 राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 05.03.2013 के सामान्य आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने 2013 के वि.अ.या. (सिविल) संख्या 17133-17134 और संबंधित मामलों के साथ विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय ने दिनांक 10.05.2013 के आदेश के तहत नोटिस जारी किया और फ्लैट खरीदार समझौता के खंड 9(ग) के तहत मुआवजे के भुगतान की सीमा तक राष्ट्रीय आयोग के दिनांक 05.03.2013 के निर्णय और आदेश के प्रचालन पर रोक लगा दी।

2.5 अंत में 09.01.2015 को, विद्वान मध्यस्थ ने अपीलकर्ता और सीएचबी के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में एक अधिनिर्णय पारित किया। फैसले में, विद्वान मध्यस्थ ने यह भी कहा कि मूल्य, ब्याज या धन वापसी के कारण देय कोई भी राशि (यदि और जब राष्ट्रीय आयोग / सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम

रूप से निर्धारित की जाती है) अपीलकर्ता और सीएचबी द्वारा 70:30 के अनुपात में वहन की जाएगी।

2.6 इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटान राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 05.03.2013 के आदेश को बरकरार रखते हुए दिनांक 21.04.2015 के आदेश के माध्यम से किया गया, जिसमें कहा गया था कि फ्लैट खरीदार समझौते के खंड 9 (सी) के तहत मुआवजा देय है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए, समझौते में निर्धारित अवधि को 06.10.2006 से 05.02.2008 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय इस विवाद में प्रवेश करने का इच्छुक नहीं है और यदि किसी भी कारण से, आवंटित / खरीदार आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश के निष्पादन के लिए कोई निष्पादन याचिका दायर करते हैं, तो डेवलपर विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय के आधार पर ऐसी असहमतियों के लिए स्वतंत्र

होगा और यदि ऐसी असहमतियां उठाई जाती हैं, यह निष्पादन न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह इस पर विचार करे और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे। इन टिप्पणियों के साथ, इस न्यायालय ने संबंधित विशेष अनुमति याचिकाओं और सिविल अपीलों का निपटारा कर दिया।

2.7 इसके बाद, दिनांक 08.05.2015 के आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आयोग ने प्रथम अपील संख्या 352/2014 का निपटारा किया और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2015 को पारित आदेश के मद्देनजर अपीलों को संबद्ध किया।

2.8. इसके बाद, संबंधित खरीदारों - मूल शिकायतकर्ताओं ने राज्य आयोग के समक्ष निष्पादन याचिकाएं दायर कीं। राज्य आयोग ने दिनांक 19.01.2016 को ई.ए. संख्या 100/2015 में एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता - डेवलपर - पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को निर्देश दिया गया कि वह 28.02.2008 के फ्लैट खरीदार समझौते के खंड 9 (ग) के अनुसार केवल आवंटितों को मुआवजे का भुगतान करे। इसी तरह के आदेश राज्य आयोग द्वारा संबंधित खरीदारों /आवंटितों द्वारा दायर अन्य निष्पादन आवेदनों में

पारित किए गए थे।

2.9 राज्य आयोग द्वारा पारित दिनांक 19.01.2016 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष वर्तमान अपील निष्पादन दायर किया। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इसी तरह की अपील निष्पादन संख्या 41/2016 को राष्ट्रीय आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने वि.अ.या. (सिविल) संख्या 9961/2017 के रूप में इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर दी।

उपभोक्ता शिकायत संख्या 19/2011 के समान मामले में, राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 11.05.2016 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता और सीएचबी को शिकायतकर्ता / खरीदार / आवंटी को 10% @ ब्याज के साथ मूल राशि और मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता और सीएचबी दोनों को निर्देश दिया गया था कि वे उपरोक्त राशि को 70:30 के अनुपात में वहन करें जैसा कि फैसले में उल्लेख किया गया है। उक्त निर्देश को चुनौती देते हुए, सीएचबी ने इस न्यायालय के समक्ष 2016 की सिविल अपील संख्या

10748 दायर की। इस न्यायालय ने दिनांक 17.12.2019 के निर्णय और आदेश के तहत सीएचबी द्वारा दायर सिविल अपील को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि खंड 9 (ग) लागू नहीं होता है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि मध्यस्थता निर्णय के तहत 70:30 के विभाजन को अंतिम रूप देने के बाद प्रभावी किया जाना चाहिए।

2.10 इसके बाद, लागू किए गए सामान्य आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आयोग ने संबंधित अपील निष्पादन को खारिज कर दिया है, जो डेवलपर के इशारे पर वर्तमान अपीलों का विषय है।

3. डेवलपर की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सचिन दत्ता और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से श्रीमती रचना जोशी इस्सर और अधिवक्ता सुश्री हरविंदर चौधरी उपस्थित हुए हैं।

3.1 डेवलपर की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सचिन दत्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश सिविल अपील संख्या 10748/2016 में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है, जिसका **शीर्षक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बनाम मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स**

प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 17.12.2019 को फैसला सुनाया था, जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि खंड 9 (ग), अर्थात्, निर्माण में देरी के कारण मुआवजा लागू नहीं है।

3.2 वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया गया है कि, अपीलकर्ता - डेवलपर के साथ-साथ सीएचबी दोनों देरी के लिए जिम्मेदार थे और इसलिए फ्लैट खरीदार समझौते के खंड 9 (ग) को लागू नहीं किया जाएगा, खासकर जब खंड 9 (क) में शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है।

3.3 यहां तक कि यह भी प्रस्तुत किया गया है कि लागू किए गए निर्णय और आदेश 08.05.2015 के उसी आदेश से उत्पन्न इसी तरह के अपील निष्पादन में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित अन्य आदेशों के संबंध में अनुचित हैं, जो प्रथम अपील की विषय वस्तु भी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा, 09.01.2015 के मध्यस्थता निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसे अंतिम रूप दिया गया था, में यह प्रावधान किया गया कि मुआवजे की राशि सहित खरीदारों / आवंटितों को राशि का भुगतान करने की देयता का भुगतान 70:30 के अनुपात में किया जाएगा और यहां तक कि इस न्यायालय ने भी

सिविल अपील संख्या 10748/2016 का निपटारा करते समय विशेष रूप से कहा कि मध्यस्थता निर्णय के तहत 70:30 का विभाजन प्रभावी होना चाहिए। अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय आयोग और यहां तक कि राज्य आयोग द्वारा अपीलकर्ता-डेवलपर को मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाला आक्षेपित आदेश इसलिए टिकाऊ नहीं है।

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, डेवलपर - पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को दायर किया जाए।

4. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, सीएचबी की ओर से पेश अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि त्रिपक्षीय समझौते / फ्लैट खरीदार समझौते के तहत और खंड 9 (ग) के अनुसार, खरीदारों / आवंटितों को मुआवजे का भुगतान करना डेवलपर का विशेष दायित्व है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फ्लैट खरीदार समझौते / त्रिपक्षीय समझौते के खंड 9 (ग) की सरल भाषा, जो एक वाणिज्यिक समझौता है, पक्षकारों पर बाध्यकारी है।

4.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि डेवलपर के फ्लैट खरीदार समझौते के खंड 9 (ग) के तहत मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व की पुष्टि इस

न्यायालय द्वारा 21.04.2015 के फैसले और आदेश में की गई है।

4.2 उपरोक्त प्रस्तुतियां देते हुए और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 17133-17134/2013 और अन्य संबद्ध विशेष अनुमति याचिकाओं/सिविल अपीलों में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2015 को पारित आदेशों और सिविल अपील संख्या 10748/2016 में इस न्यायालय द्वारा 17.12.2019 को पारित आदेश पर भरोसा करते हुए, डेवलपर द्वारा की गई अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

5. हमने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल राशि के साथ-साथ राज्य आयोग के आदेश के संदर्भ में ब्याज का भुगतान संबंधित शिकायतकर्ताओं/आवंटितों को किया गया है और इन अपीलों में शामिल एकमात्र मुद्दा यह है कि फ्लैट खरीदार समझौते के खंड 9 (ग) के संदर्भ में राज्य आयोग द्वारा दिया गया मुआवजा केवल डेवलपर द्वारा देय है या इसे डेवलपर और सीएचबी के बीच 70:30 के अनुपात में साझा किया जाना है?

6. उपर्युक्त मुद्दे पर विचार करते समय, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक

है कि डेवलपर और सीएचबी के बीच एक विवाद में दिनांक 09.01.2015 के फैसले में विद्वान मध्यस्थ ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि मूल्य, ब्याज या धन वापसी के कारण देय कोई भी राशि (यदि और जब राष्ट्रीय आयोग / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है) अपीलकर्ता और सीएचबी द्वारा 70:30 के अनुपात में वहन की जाएगी। विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके बाद, विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान (सिविल) संख्या 17133-17134/2013 और अन्य संबद्ध संबंधित मामले, जब विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया था, तो इस न्यायालय ने विशेष रूप से पैराग्राफ 6 और 7 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

“6. इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित होगा कि आयोग ने पाया है कि उसका आदेश डेवलपर्स और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के बीच लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन होगा।

7. इस संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी का यह कहना है कि मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए समझौते में निर्धारित अवधि को 06.10.2006 से 05.02.2008 तक बढ़ा दिया गया है। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं यदि, किसी भी कारण से, प्रतिवादी/खरीदार आयोग

द्वारा पारित निर्णय और आदेश के निष्पादन के लिए कोई निष्पादन याचिका 8 दायर करते हैं, तो डेवलपर मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय के आधार पर ऐसी असहमति के लिए स्वतंत्र है। यदि इस तरह की असहमतियां दर्ज की जाती हैं, तो यह निष्पादन न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह उस पर विचार करे और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे।”

इसके बाद भी जब इस न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 10748/2016 का निपटान/खारिज कर दिया, तो यह पैराग्राफ 12 और 13 में निम्नानुसार देखा गया है:

"12. हमने यह भी ध्यान दिया है कि 09.01.2015 के मध्यस्थता फैसले में मूल राशि और सामान्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए डेवलपर और सीएचबी के बीच देयता के विभाजन के बारे में निष्कर्ष को प्रभावी किया जाना चाहिए। इस हद तक, हम प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में योग्यता पाते हैं कि 05.03.2013 के पूर्व राष्ट्रीय आयोग के आदेश और इस न्यायालय के 21.04.2015 के बाद के आदेश दोनों ने डेवलपर और सीएचबी के बीच दायित्व के पारस्परिक विभाजन को मध्यस्थता अधिनिर्णय में डाल दिया है। इस प्रकार, मध्यस्थता अधिनिर्णय के तहत 70:30 के विभाजन को अंतिम रूप प्राप्त करने के बाद प्रभावी किया जाना चाहिए।

13. किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि इस तरह का विभाजन अच्छी तरह से स्थापित है क्योंकि फ्लैट खरीदारों से बिक्री आय डेवलपर और सीएचबी के बीच 70:30 के समान अनुपात में

विभाजित की गई थी। यह दिनांक 06-10-2006 के विकास समझौते के अनुसरण में सीएचबी और डेवलपर द्वारा निष्पादित दिनांक 01-06-2007 के एस्क्रो समझौते द्वारा समर्थित है। इस एस्क्रो समझौते के खंड 4(ख) में यह प्रावधान है कि आवासीय इकाइयों के संबंध में बिक्री आय का 30% पहले सीएचबी को हस्तांतरित किया जाएगा, और शेष राशि फिर डेवलपर को हस्तांतरित की जाएगी। इसे देखते हुए, हम पाते हैं कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा लगाए गए आदेश में भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान डेवलपर और सीएचबी द्वारा 70:30 के अनुपात में किया जाना चाहिए।”

7. उपरोक्त दोनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य आयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय आयोग ने मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपीलकर्ता - डेवलपर पर निर्धारित करने में भारी गलती की है। फ्लैट खरीदार समझौते के खंड 9(ग) के अनुसार मुआवजा डेवलपर और सीएचबी के बीच 70:30 के अनुपात में बांटा जाना है, जैसा कि 09.01.2015 के फैसले में विद्वान मध्यस्थ द्वारा विभाजित/निर्धारित किया गया है और उसके बाद जैसा कि सिविल अपील संख्या 10748/2016 का निपटान/खारिज करते समय इस न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया है।
8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग

द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को इस सीमा तक संशोधित किया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता- डेवलपर फ्लैट खरीदार समझौते के खंड 9(ग) के अंतर्गत 70% तक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और 30% दायित्व चंडीगढ़ आवास बोर्ड पर होगा। अपीलकर्ता-डेवलपर द्वारा दायर की जाने वाली वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जानी चाहिए और सीएचबी द्वारा पसंद की गई अपीलों को उपरोक्त के संदर्भ में निपटाया जाना आवश्यक है।

9. तदनुसार, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, डेवलपर - पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। अपील निष्पादन संख्या 4/2016 और अन्य संबंधित अपील निष्पादन में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 05.02.2020 के लागू किए गए सामान्य निर्णय और आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि अपीलकर्ता - डेवलपर संबंधित आवंटितों/खरीदारों/मूल शिकायतकर्ताओं को 70% की सीमा तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और फ्लैट खरीदार समझौते के खंड 9

(ग) के संदर्भ में मुआवजे का शेष 30% भुगतान करने का दायित्व चंडीगढ़ आवास पर होगा।

10. डेवलपर द्वारा दायर की गई अपीलों में पारित उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा पसंद की गई दोनों अपीलों यानी सिविल अपील संख्या 6382/2021 और 6381/2021 में उक्त अपीलों के निपटान का आदेश देने के अलावा कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार आदेश दिया गया।

..... न्या.

[एम.आर. शाह]

..... न्या.

[ए.एस.बोपन्ना]

नई दिल्ली;

13 अप्रैल, 2023

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग न हीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।